

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 19/03/2025

EXAME PRÉVIO DE EDITAL

SEÇÃO MUNICIPAL

(M-002)

Processo: TC-000985.989.25-0.

Representante: Jose Eduardo Bello Visentin.

Representada: Prefeitura Municipal de São José dos Campos.

Responsável: José Nabuco Sobrinho (Secretário de Gestão Administrativa e Finanças); Anderson Farias (Prefeito).

Assunto: Representação com pedido de medida cautelar em face do edital do Pregão Eletrônico nº 119/SGAF/2024, certame promovido pela Prefeitura de São José dos Campos, objetivando a contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de sistema integrado de gestão do Imposto Sobre Qualquer Natureza (ISSQN), da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-E), do cadastro mobiliário, do gerenciamento da fiscalização eletrônica, no formato Software as a Service (SAAS).

Valor estimado: R\$ 14.048.232,54 (quatorze milhões, quarenta e oito mil, duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos).

Regulamento Legal: Lei Federal nº 14.133/2021.

Procuradora de Contas: Renata Constante Cestari.

Advogados: Jose Eduardo Bello Visentin (OAB/SP 168.357); Ronaldo José de Andrade (OAB/SP 182.605); Venâncio Silva Gomes (OAB/SP 240.288); Michelle Selma Ventura Wilner (OAB/SP 409.310).

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. PROGRAMA DE INFORMÁTICA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDEVIDO. EXIGÊNCIA GENÉRICA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. FALTA DE PRECIFICAÇÃO INDIVIDUAL NO MODELO DE PROPOSTA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

MÉRITO

1. RELATÓRIO

1.1. Trata-se de representação de **JOSE EDUARDO BELLO VISENTIN** em face do Pregão Eletrônico nº 119/SGAF/2024, certame promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**, objetivando a contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de sistema integrado de gestão do Imposto Sobre Qualquer Natureza (ISSQN), da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-E), do cadastro mobiliário, do gerenciamento da fiscalização eletrônica, no formato Software as a Service (SAAS).

1.2. O Representante se insurge contra os seguintes pontos do edital:

a) Subitem 10.2.3.2, por exigir comprovação de que o plano de recuperação foi acolhido judicialmente, no caso de empresa em recuperação ou judicial ou extrajudicial.

b) Subitem 10.2.3.7, por exigir patrimônio líquido mínimo de R\$ 1.404.823,00 (um milhão, quatrocentos e quatro mil e oitocentos e vinte e três reais), equivalente a 10% do valor estimado da contratação, sem alternativa de apresentação de capital mínimo.

Entende que não foi observado o §4º do art. 69, da Lei nº 14.133/2021.

c) Subitem 10.2.4.1, por exigir atestado de capacidade técnica sem especificação das parcelas de maior relevância.

Assevera que “o objeto inclui variados serviços, como implantação, migração, conversão, licenciamento, hospedagem, etc.” E questiona o que deve ser demonstrado no atestado.

Argumenta, ainda, que o modelo de proposta não individualiza cada parte do objeto, que se reflete na qualificação técnica “pois não há como se definir a regra objetiva preconizada pelo artigo 67 da Lei de Licitações, no sentido de se exigir como parcela de maior relevância apenas aqueles itens que tenham valor unitário igual ou superior a quatro por cento do valor total estimado para a contratação”.

d) Entende que o “ato convocatório prevê penalidade demasiadamente excessiva e desproporcional”, citando os subitens 23.1.1, 23.4.1 e 23.7.

e) Afirma que não há descritivo técnico individualizado na planilha de proposta e que há omissão dos respectivos quantitativos unitários.

Complementa que “na busca por um melhor controle da gestão contratual e, conseqüentemente, maior transparência, as tabelas da proposta devem apresentar de forma detalhada os serviços a serem prestados, assim como os valores unitários e quantitativos correspondentes”.

f) Omissão sobre a especificação da equipe técnica de avaliação da prova de conceito.

1.3. Nestes termos, requereu a suspensão liminar do procedimento licitatório e o acolhimento de suas impugnações com a determinação de retificação do ato convocatório.

1.4. Diante da existência de questões suficientes para a intervenção desta E. Corte, por decisão disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico TCESP de 24/01/2025, foi determinada a suspensão cautelar do procedimento impugnado e fixado o prazo de 10 (dez) dias à **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS** para a apresentação de: **a)** cópia integral do edital e dos seus anexos; **b)** manifestações e documentos produzidos na fase preparatória do certame pelo órgão de assessoramento jurídico da Administração, no exercício do controle prévio de legalidade da contratação,

para os fins do artigo 53 da Lei Federal nº 14.133/21; **c)** justificativas e esclarecimentos pertinentes em relação às insurgências constantes da Representação.

1.5. A matéria foi submetida ao Egrégio Plenário desta Corte em sessão de 05/02/2025, ocasião em que as medidas adotadas em juízo preliminar foram referendadas.

1.6. A Prefeitura de São José dos Campos apresentou justificativas e documentos (evento 38).

1.7. **Assessoria Técnica**, por sua unidade de **Economia** manifestou-se pela **procedência parcial** das críticas direcionadas à sua área (evento 52.1).

1.8. Por seu turno, a unidade **Jurídica** da **Assessoria Técnica** posicionou-se pela **improcedência** dos questionamentos afetos à sua atuação (evento 52.2).

1.9. **Chefia de ATJ**, endossando os pareceres da **Assessoria Técnica**, concluiu pela **procedência parcial** da Representação (evento 52.3).

1.10. **Ministério Público de Contas**, no mesmo sentido, manifestou-se pela **procedência parcial** da Representação (evento 56).

É o relatório.

TRIBUNAL PLENO - SESSÃO: 19/03/2025
CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
TC-000985.989.25-0

SEÇÃO MUNICIPAL

2. VOTO

2.1. Trata-se de representação de **JOSE EDUARDO BELLO VISENTIN** em face do Pregão Eletrônico nº 119/SGAF/2024, certame promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**, objetivando a contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de sistema integrado de gestão do Imposto Sobre Qualquer Natureza (ISSQN), da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-E), do cadastro mobiliário, do gerenciamento da fiscalização eletrônica, no formato Software as a Service (SAAS).

2.2. A instrução dos autos indica a necessidade de modificações no edital para o regular processamento do certame. Passo, assim, ao exame das insurgências amparado nos pareceres técnicos especializados, a fim de conferir à Prefeitura Municipal de São José dos Campos posição objetiva sobre os pontos que demandam aprimoramento.

2.3. No que se refere à exigência de plano de recuperação judicial (subitem 10.2.3.2), a crítica é procedente, conforme destacado pela instrução, haja vista a falta de previsão para a exigência.

De se observar que o art. 69, da Lei nº 14.133/2021, ao tratar dos requisitos de habilitação econômico-financeira, restringe a requisição de certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, senão vejamos:

Art. 69. A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação:

(...)

II - certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

No mesmo sentido é a recente jurisprudência desta E. Corte, a exemplo das decisões adotadas nos julgados TC-014069.989.23-4, TC-001390.989.24-2, TC-018450.989.24-9 e TC-021736.989.24-5.

Desta forma, o item criticado deve ser excluído, conformando-se à previsão legal.

2.4. Igualmente procedente o questionamento à falta de especificação das parcelas de maior relevância, na exigência de atestado de qualificação técnica (subitem 10.2.4.1), diante da falta de “informações que viabilizem o julgamento objetivo dos documentos que vierem a ser apresentados, na fase de habilitação, sem, contudo, ser demasiadamente específico, a ponto de afrontar o enunciado da Súmula nº 30 deste E. Tribunal”, conforme destacado pela Unidade de Economia da Assessoria Técnico-Jurídica em sua manifestação.

Neste sentido, a Administração deve retificar o subitem criticado, referente à requisição de atestado de capacidade técnica, eliminando o caráter genérico, em prol do princípio do julgamento objetivo, a exemplo do decidido no julgamento dos autos TC-014749.989.23-2, TC-014795.989.23.5, TC-014822.989.23-2, TC-021445.989.23-9; TC-021456.989.23-5; TC-021463.989.23-6; TC-021466.989.23-3 e TC-021491.989.23-2.

2.5. Há constatação da Assessoria Técnica Especializada que há incongruência entre o Termo de Referência e a planilha de valores estimados para a contratação, haja vista que o primeiro estabelece “cronograma de implantação relacionado às ‘funcionalidades’ do sistema, distribuindo-as no prazo de (até) 6 meses, sendo que o subitem 10.1.8 destaca que os pagamentos correspondentes ocorrerão desde que atendidos os itens do citado cronograma e mediante a comprovação de entrega das “funcionalidades”, sem que haja no edital qualquer parâmetro que estabeleça o valor correspondente a cada ‘funcionalidade’, enquanto a segunda “simplesmente divide o valor total do item de ‘implantação’, por 6, sugerindo que, a cada mês, será pago 1/6 do citado valor, a título da prestação dos serviços de implantação, independentemente das ‘funcionalidades’ que tiverem sido efetivamente implantadas”.

Observa, ainda, aquela Assessoria, que o Termo de Referência contempla treinamento de 6 turmas e que nas 54 parcelas mensais, referentes ao “Sistema Integrado”, estão englobados pagamentos decorrentes de licenciamento de uso, de hospedagem e processamento, e suporte técnico, que deveriam ser precificados separadamente, já que são serviços de naturezas distintas. Destaca que a hospedagem e processamento do sistema, demanda precificação isolada, tendo em conta que o correspondente serviço poderá ser subcontratado.

Neste sentido, o ato convocatório demanda reavaliação na forma de precificação e medição dos serviços de implantação, devendo a Administração retificar o modelo de proposta, para considerar isoladamente os serviços de implantação, treinamento, licenciamento de uso do sistema, hospedagem e processamento, e suporte técnico, devendo, ainda, estabelecer critério adequado para a medição e pagamento dos serviços de implantação do sistema.

2.6. Quanto ao questionamento à ausência de informações sobre os quantitativos dos serviços de conversão e migração de dados, também se mostra procedente.

Há constatação da Assessoria Técnica Especializada de que a Prefeitura disponibilizará os dados e documentação existentes dos sistemas atuais, todavia, sem indicação de como os dados serão disponibilizados e qual seria a documentação fornecida.

Acrescenta que, embora a Representada tenha proposto em suas razões de defesa, adicionar informação de que o atual tamanho do banco de dados é de 300 *GBytes*, não é insuficiente para sanar a falha criticada, haja vista que além do volume de dados, é necessário que a documentação a ser fornecida contemple o dicionário de dados e o modelo entidade relacionamento (MER) do banco de dados dos atuais sistemas.

Dessa forma, a Administração da Municipalidade deve disponibilizar no ato convocatório as informações referentes ao volume de dados a ser migrado, e a documentação referente ao dicionário de dados e o modelo entidade relacionamento (MER) do banco de dados dos atuais sistemas.

2.7. Em relação à omissão sobre a especificação da equipe técnica de avaliação da prova de conceito, a jurisprudência que se firmou neste Tribunal foi no sentido de que o ato de designação dos membros da comissão técnica deve constar do processo administrativo do certame.

Assim, a Representada deve disponibilizar no processo administrativo o ato de designação da comissão técnica de avaliação.

2.8. De outra forma, aliado aos fundamentos consignados na instrução, considero as demais críticas improcedentes, a exemplo das

insurgências relacionadas à exigência de patrimônio líquido e à imposição de penalidade.

2.9. Ante o exposto e por tudo o mais consignado nos autos, acompanhado da Assessoria Técnica e do Ministério Público de Contas, **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL** da representação, determinando à **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS** que, caso prossiga com o certame, retifique o edital, de forma a: 1) excluir a requisição de plano de recuperação judicial (subitem 10.2.3.2); 2) eliminar o caráter genérico na exigência de atestado de qualificação técnica (subitem 10.2.4.1); 3) retificar o modelo de proposta, para considerar isoladamente os serviços de implantação, treinamento, licenciamento de uso do sistema, hospedagem e processamento, e suporte técnico, devendo, ainda, estabelecer critério adequado para a medição e pagamento dos serviços de implantação do sistema; 4) disponibilizar no ato convocatório as informações referentes ao volume de dados a ser migrado, e a documentação referente ao dicionário de dados e o modelo entidade relacionamento (MER) do banco de dados dos atuais sistemas; 5) disponibilizar no processo administrativo o ato de designação da comissão técnica de avaliação.

A reformulação do edital é, portanto, medida que se impõe, em consonância com todos os aspectos desenvolvidos no corpo do voto ora proferido, com a consequente publicação do novo texto do ato convocatório e reabertura do prazo legal para oferecimento das propostas.

Por fim, arquivem-se os procedimentos eletrônicos, após o trânsito em julgado da decisão.

Dimas Ramalho
Conselheiro